



PUTUSAN
Nomor 3569 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM, beralamat di Jalan Balai Tinggi/Pasar Sirukam, Jorong Gantiang, Nagari Surukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diwakili oleh Ulil Amri selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Mayandra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Rudi Mayandra, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Perumahan Abi, Sungai Duo, RT 01, RW 04, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **MAIZAL DT. SAYIEH BANDARO**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, RT 001, RW 004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ZAIWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Koto Panjang II, RT 002, RW 002 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. **RENGGA PERMATA**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Darwis, RT 001, RW 003, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Afnil Farfan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Afnil Farfan, S.H., M.H. & Associates, beralamat di
Lapau Belek, Jorong Balai Gadang, Nagari Saniangbaka,
Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kotobaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya
Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam dan Penggugat II dan III adalah
Anggota Kaum;
3. Menyatakan sah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi (Ulayat
Kaum) milik Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun
berupa tanah peladangan yang terletak di Baso Jorong Gantiang, Nagari
Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, yang di atasnya
terdapat banyak pepohonan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Lareh Gaek Dt.
Sayiah Bandaro;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Dt. Jo
Kuaso;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pusako Tinggi Imam Malin
Marajo Nan Tigo Rumah Suku Melayu Supayang;
 - Sebelah barat berbatas dengan Bakalang Bukit;
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengklaim secara sepihak objek perkara
merupakan tanah ulayat nagari dengan mengeluarkan:
 - a) Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan
Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;

- b) Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;
 - c) Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:
- a) Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;
 - b) Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;
 - c) Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil;
- a. Kerugian materiil yang ditimbulkan Tergugat dengan tidak bisanya kaum Para Penggugat mengelola objek perkara dengan keuntungan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang ditimbulkan Tergugat yang ditaksir yaitu:
 1. Tekanan mental dari masyarakat yang dirasakan Para Penggugat, karena berperkara dengan Tergugat yang berurusan dengan pengadilan selama mengurus perkara perdata ini, maka pemulihannya dibutuhkan biaya ± Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara kaum Penggugat dengan hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus objek perkara perdata dengan Tergugat, maka untuk pemulihannya diperlukan biaya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Total kerugian immateriil Para Penggugat ditaksir kira-kira yaitu biaya tekanan mental Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka total nya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat yang ditaksir yakni: Rp1.000.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam dan Penggugat II dan III adalah Anggota Kaum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024



3. Menyatakan sah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi (Ulayat Kaum) milik kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun berupa tanah peladangan yang terletak di Baso Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, yang di atasnya terdapat banyak pepohonan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Lareh Gaek Dt. Sayiah Bandaro;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Dt. Jo Kuaso;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pusako Tinggi Imam Malin Marajo Nan Tigo Rumah Suku Melayu Supayang;
 - Sebelah barat berbatas dengan Bakalang Bukit.
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengklaim secara sepihak objek perkara merupakan Tanah Ulayat Nagari dengan mengeluarkan:
 - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;
 - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;
 - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991; adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat-surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:
 - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;
 - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;

- c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG., tanggal 10 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam dan Penggugat II dan III adalah Anggota Kaum;
 3. Menyatakan sah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi (Ulayat Kaum) milik kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun berupa tanah peladangan yang terletak di Baso Jorong Gantiang, Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, yang di atasnya terdapat banyak pepohonan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Lareh Gaek Dt. Sayiah Bandaro;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Dt. Jo Kuaso;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pusako Tinggi Imam Malin Marajo Nan Tigo Rumah Suku Melayu Supayang;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatas dengan Bakalang Bukit;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat mengklaim secara sepihak objek perkara merupakan Tanah Ulayat Nagari dengan mengeluarkan:
 - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;
 - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;
 - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991; adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:
 - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014;
 - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 4 Februari 2023;
 - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;
- 6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024



perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/I/KAS/Perd/2024/PN Kbr., Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG *juncto* Pengadilan Negeri Kotobaru Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Kbr, tertanggal 18 Oktober 2023;

Dalam Mengadili dengan Sendiri:

- Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi (Penggugat);

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah tentang status tanah objek sengketa apakah Ulayat Kaum (Harta Pusaka Tinggi) Penggugat atau merupakan Ulayat Nagari;
- Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* telah menyimpulkan objek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat. Kesimpulan mana diperoleh *Judex Facti* berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Ulayat tanggal 10 Agustus 2010, P-19 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Januari 2020, P-5 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Ulayat Kaum tanggal 1 Oktober 1998, P-25 berupa Surat Pernyataan Saksi Batas Sepadan tanggal 4 Juni 2023 dan P-26 berupa Perbaikan Surat Pernyataan Saksi Batas Sepadan tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa bukti surat sebagaimana bukti P-3 dan P-5, berupa *fotocopy* yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian tanpa didukung bukti lainnya. Terlebih lagi substansi pada kedua bukti surat tersebut telah dicabut sebagaimana pada bukti T-13, T-14 dan T-24;
- Bahwa terhadap Bukti P-19, P-21, P-25 dan P-26 berupa surat pernyataan yang merupakan pernyataan sepihak yang menurut yurisprudensi selama ini tidak mempunyai nilai pembuktian, demikian juga keterangan saksi tidak ada yang menjelaskan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Nafra Fahmi, Saksi Yulita Amril dan Saksi Syamsunir merupakan keterangan saksi yang bersifat *de auditu* yang keterangannya diperoleh tidak berdasarkan tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup terhadap penguasaan secara turun-temurun terhadap objek perkara oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak diperoleh berdasarkan *warih nan bajawek* serta saksi-saksi tersebut bukanlah bukan orang yang berbatas sepadan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa dengan demikian Pengugat tidak berhasil membuktikan objek sengketa milik Penggugat sebagai tanah pusaka tinggi kaumnya yang sudah dikuasai turun-temurun, oleh karenanya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Pengugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG., tanggal 10 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG., tanggal 10 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3569 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)